

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4512/2530

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นางสุพัตรา สุจิตกุล ฯ
นายโสภณหรือผู้ใหญ่ภณหรือพล กิจ
ประสาน

โจทก์
โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 19, มาตรา 158, มาตรา 226, มาตรา 232

ป.วิ.พ. มาตรา 60

แม้พยานโจทก์ทั้งสองปากจะมีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลย แต่เมื่อพนักงานสอบสวนได้กันไว้เป็นพยานค่าเบิกความของพยานดังกล่าวอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีน้ำหนักน้อย มิใช่จะรับฟังไม่ได้เลยเสียทีเดียว และถ้าหากโจทก์มีพยานหลักฐานอื่นประกอบแล้ว ก็รับฟังลงโทษจำเลยได้

ผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นคู่ความ จึงมีสิทธิที่จะเรียงคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ตลอดทั้งมีสิทธิเรียงคำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ได้

เหตุความผิดฐานฆ่าผู้ตายเกิดที่อำเภอ ก. ถือว่าความผิดฐานใช้จ้าง วาน ให้ฆ่าผู้ตาย เกิดในท้องที่ดังกล่าวท้องที่หนึ่งด้วยและคดีได้เริ่มทำการสอบสวนตั้งแต่จับจำเลยยังไม่ได้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ก. ซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจย่อมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 19 ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายในที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อบังคับดังกล่าวทำให้อำนาจสั่งคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ก. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียไปไม่ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2526 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 10 เมษายน 2526 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการใช้ จ้าง วาน ให้นายอาหมาด ดวงแก้ว นายกำหริม ดำเชื้อ นายตอหาด บุตรหล้า กับพวกซึ่งหลบหนี ร่วมกันฆ่านายแสงชัยหรือโหล่น ศักดิ์ศรีทวี ให้ถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2526 เวลากลางวัน นายอาหมาด ดวงแก้ว นายกำหริม ดำเชื้อ นายตอหาด บุตรหล้า กับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายแสงชัย ศักดิ์ศรีทวี และนายปรีดี สุจริตกุล ซึ่งนั่งมาในรถยนต์คันเดียวกัน จำนวนหลายนัดด้วยเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้นายแสงชัย ศักดิ์ศรีทวี และนายปรีดี สุจริตกุล ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84, 288, 289

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสุพัตรา สุจริตกุล ในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงศักดิ์จิต สุจริตกุล และเด็กหญิงโสภิต สุจริตกุล ผู้เยาว์ ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ประกอบด้วยมาตรา 84 วรรคสองให้ประหารชีวิตจำเลยและให้ยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของโจทก์ร่วมเสีย

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม อนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีได้และจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าถ้อยคำของจำสืบตำรวจชุดและนายประทีปเป็นแต่คำขัดทอดของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำผิดด้วยกัน จึงไม่อาจรับฟังมาลงโทษจำเลยได้นั้น เห็นว่าแม้จำสืบตำรวจชุดและนายประทีปจะมีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลย แต่เมื่อพนักงานสอบสวนได้กันไว้เป็นพยานคำเบิกความของพยานทั้งสองปากอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีน้ำหนักน้อยมิใช่จะรับฟังไม่ได้เลยเสียทีเดียว และถ้าหากโจทก์มีพยานหลักฐานอื่นประกอบแล้วก็รับฟังลงโทษจำเลยได้ที่จำเลยฎีกาว่านายจรรยา เสรีถวัลย์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ร่วมไม่มีสิทธิเรียงและยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ตลอดทั้งไม่มีสิทธิที่จะเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเท่ากับว่าไม่มีอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยชอบนั้น เห็นว่า นายจรรยาเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ร่วมให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลได้ ปราบฏกราบละเอียดตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 นายจรรยาจึงอยู่ในฐานะเป็นคู่ความ จึงมีสิทธิที่จะเรียงคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตลอดทั้งมีสิทธิเรียงคำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ได้ และเมื่ออุทธรณ์ของโจทก์ร่วมได้ยื่นต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยาย อุทธรณ์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบแล้ว ที่จำเลย

ฎีกาว่าคดีนี้พันตำรวจเอกพรชัย พรหมมี เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน การเสนอ
สำนวนการสอบสวนจะต้องเสนอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 10 ซึ่งเป็นผู้บังคับ
บัญชาที่สูงกว่าเป็นผู้สั่ง การที่พนักงานสอบสวนคดีนี้กลับส่งสำนวนการสอบสวนให้
แก่สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้ส่งคดีส่งให้พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้พิจารณาเลยจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 การสั่งคดีของพนักงานสอบสวนคดีนี้รวมทั้ง
การสั่งฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า เหตุความผิดฐานฆ่าผู้ตายเกิดที่อำเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ตถือว่าความผิดฐานใช้ จ้าง วาน ให้ฆ่าผู้ตายเกิดในท้องที่ดังกล่าว
ท้องที่หนึ่งด้วยโดยเฉพาะคดีนี้เริ่มทำการสอบสวนตั้งแต่จับจำเลยยังไม่ได้ พนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้ซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขต
อำนาจย่อมเป็นผู้รับผิดชอบใน การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 19 ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติ
ภายในที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวหาทำให้อำนาจสั่งคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูธรอำเภอกะทู้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียไปไม่ การสั่งฟ้อง
คดีของพนักงานอัยการโจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายสบโชค สุขารมณ

ศาลอุทธรณ์ - นายยงยุทธ ธารีสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ